

Руководителю
Петрову Петру Петровичу
г. Москва, ул. Производственная, д. 45, кв.
101

От: Иванова Мария Ивановна
100002, г. Москва, ул. Образцовая, д. 2, кв.
10
+7 (999) 888-88-88, ivanova@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

01.05.2024 арендатор въехала в квартиру по адресу: г. Москва, ул. Производственная, д. 45, кв. 78, согласно договору аренды №АР-2024/01 от 01.05.2024 до 30.04.2026 включительно. Сумма обеспечительного платежа составила 55000 рублей.

01.05.2026 арендатор освободила помещение в соответствии с условиями договора аренды, передав квартиру арендодателю в исправном состоянии, соответствующем условиям договора.

Согласно статье 381.1 Гражданского кодекса Российской Федерации обеспечительный платёж подлежит возврату, если предусмотренные договором обстоятельства не наступили или договор прекращён.

Согласно статьям 622 и 616 Гражданского кодекса Российской Федерации после прекращения договора аренды арендатор обязан вернуть имущество, а все иные обязательства сторон, включая обязательство по возврату обеспечительного платежа, также прекращаются.

Согласно статье 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счёт другого лица, обязано возвратить последнему это имущество.

Согласно статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за неправомерное удержание денежных средств подлежат уплате проценты по ключевой ставке Банка России.

В нарушение вышеуказанных норм арендодатель отказывается вернуть обеспечительный платёж, ссылаясь на царапины на паркете, которые уже были зафиксированы актом приёма-передачи при заезде.

На основании изложенного требую вернуть обеспечительный платёж в размере 55000 рублей в течение десяти календарных дней с момента получения данной претензии.

При неисполнении данного требования буду вынуждена обратиться в суд для защиты своих нарушенных прав и законных интересов, взыскания суммы залога, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда и судебных расходов.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____